

한국서부발전(주) 상임감사위원

징계 · 시정 · 주의요구(신분)

제 목 직원 복무관리 부적절 등 취업규칙 위반

소 관 부 서 ■■■ ○○○○○

조 치 부 서 인재경영처 인재육성부, 노사협력실

구 분 복무관리

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 임직원이 성실한 복무관리를 준수하도록 근무시각, 연장·휴일근무 실시 방법을 비롯한 연차휴가 등의 사용에 관하여 「취업규칙」으로 정하고 있다.

모든 임직원은 위 규칙에 따라 정해진 시업시각과 종업시각을 준수해야 하고 필요한 경우에는 연차휴가, 연장·휴일근무, 선택적근로시간제 등의 근태를 인사권자의 사전 승인을 득하여 조정·실행할 수 있다.

이번 감사는 ‘직원이 복무규율을 장기간에 걸쳐 위반하고 있다’는 제보가 2023. 10. 25.에 제보 채널에 접수됨에 따라 실시하였으며, 이에 따른 조사 대상자는 ■■■ ○○○○○ 직원 ■■■(4직급, *****)으로 관리체계는 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] ○○○○○ 인사관리 체계

구 분	성 명	사 번	관리기간	비 고
부서장	■■■	*****	’21.7.~현재	-
차장	■■■■■	*****	’22.12.~현재	現 담당
	■■■■■	*****	’21.7.~’22.12.	前 담당

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항 및 제11조(금지사항) 제1호에 따르면 직원은 회사의 제규정을 성실히 지켜야 하고 회사에 손해를 초래하지 않도록 금지하고 있다.

또한, 같은 규칙 제17조부터 제35조에 따르면 직원은 정해진 근무시간¹⁾을 준수하고 연장·휴일근무의 경우 미리 근무명령서를 수명한 후 실시하도록 하고 있다.

따라서 직원은 복무규정에 위반하지 않도록 근무시각 준수 및 필요한 경우 적절한 근태의 조정을 통해 정해진 근무시간을 준수하도록 복무관리에 철저해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

① 연차휴가 부적절 처리에 따른 근무 미이행

모든 직원은 「취업규칙」 제17조, 제22조 및 제23조에 따라 시업시간을 준수하고 출근하지 못하는 경우에는 적절한 근태계를 승인받는 등으로 복무규정에 관한 성실의무를 다해야 한다.

그러나 ■■■ ○○○○○ 직원 ■■■(4직급, *****)은 2023. 1월부터 같은 해 9월까지 아래 [표 2]와 같이 총 9일에 거쳐 정해진 근무일에 출근하지 않은 사실이 확인되었으며, 출근하지 않은 각 일자에 연차휴가 등을 사용하여 근태조정을 하지 않음으로써 복무규정을 위반하였다.

1) 통상근무자의 경우 1일 8시간, 주 40시간을 근무하도록 정함

[표 2] 근무 미이행 현황

일 자	근무여부	근무변경원	일 자	근무여부	근무변경원
'23. 2. 2.	없음	없음	'23. 5. 15.	없음	없음
'23. 2. 13.	없음	없음	'23. 7. 24.	없음	없음
'23. 2. 20.	없음	없음	'23. 8. 16.	없음	없음
'23. 3. 16.	없음	없음	'23. 9. 1.	없음	없음
'23. 3. 17.	없음	없음	-		

※ 근태시스템 및 대상자 제출자료 재구성

■■■■■은 [표 2]와 같이 출근하지 않고 근무를 변경하지도 않은 일자에 대해 개인적인 사유로 결근하였다면서 각 일자에 담당 차장인 ■■■■■에게 “휴가를 사용하겠다. 휴가 처리는 내가 직접 하겠다” 등의 문자 보고를 통해 연차휴가 사용을 통보하였다고 답변하였다.

이에 당시 담당 차장이었던 ■■■■■은 ■■■■■의 휴가 실시 통보를 문자로 통보받은 후 사후 휴가원을 제출할 것으로 인지하고 이를 수용하였다고 하였다.

그렇다면 ■■■■■은 담당 차장에게 통보(보고)한 바와 같이 익일 휴가원 등을 제출하여 근무하지 않은 일자의 복무를 연차휴가로 조정했어야 함에도 실제로는 휴가원을 제출하지 않는 등으로 복무규정을 위반하였다.

위 복무규정 위반 사실에 대해 ■■■■■은 [표 2]의 결근 사실에 대해 모두 인정하면서 결근일 익일 출근한 후 업무처리 등으로 휴가원 제출을 못했다고 소명하였다.

② 시업·종업시각 및 연장근로 시행 부적절

「취업규칙」 제20조 및 제22조에 따르면 직원은 주 40시간을 충족하는 일자별 정해진 근무시각²⁾을 준수해야 하고, 같은 규칙 제33조 및 제34조에 따라 소정의 근무시각을 초과근무하거나 휴일에 근무하는 경우에는 미리 근무명령서

2) 「유연근무제 운영기준」에 따라 직원마다 주 40시간을 충족하는 요일별 근무시각을 탄력적으로 설정하여 운영

에 의하여 수명한 후 근무하도록 정하고 있다.

그러나 [표 3]은 2021. 10. 1.부터 2023. 9. 30. 기간 [표 3]과 같이 시
업·종업시각 및 수명받은 초과근로 시각을 지키지 않는 등으로 총 72회에 걸쳐
123시간 17분을 근무하지 않음이 확인되었다.

[표 3] 연도별 근태 위반 내역

연도	위반 횟수	위반내용	위반시간(합산)	비고
'21	9	시업시각 미준수	1,734분	
'22	36	시업·종업·초과 근무 시간 미준수	2,481분	초과근로 보상 시간 적용
'23	27		3,182분	
소계	72	-	7,397분	시간 환산: 123시간 17분

※ 근태시스템 및 대상자 제출자료 재구성

또한, [표 3]은 복무규정에 따라 초과근무를 불가피하게 하는 경우 사전
에 부서장으로부터 수명을 득하여 실시해야 함에도 사후에 신청·수명받는 방법
으로 절차를 준수하지 않았다.

이에 대해 [표 3]은 위 [표 3]의 근태 위반사항에 대해서는 이의가 없다
면서 다만, 초과근무를 사후 수명 받았던 사유로 초과근무 할 시간을 사전에 잠정
할 수 없어 사후에 실제 한 초과시간으로 신청하기 위함이었다고 답변하였다.

그러나 사후에 신청·수명받는 방법으로 실시하였던 평일 초과근무 또는
휴일 근무를 실제로 근무하지 않은 사실이 확인되었으며, 이러한 복무 위반에
대해 [표 3] 또한 인정하였다.

따라서 [표 3]은 시업·종업시각 또는 연장근로의 근무를 정상적으로 이
행하지 않는 등 복무규정 위반 사실이 명백하다.

③ 질병휴가 사용 부적절

「취업규칙」 제29조에 따르면 질병휴가는 당해연도 입사일부터 차기연도 입사일 전일까지 1년의 기간을 산정기간으로 하고, 산정기간 동안 총 60일의 유급휴가를 보장하고 있다.

그리고 질병휴가 중 의료기관에서 발급받은 진단서를 제출하지 않은 경우 연간 누계 6일을 초과할 수 없고 연속되는 3일 이상의 질병휴가 시에는 병원급 진단서³⁾를 제출하도록 하고 있다.

한편, [표 4]의 입사일은 5월 18일로 2022-2023년의 질병휴가 산정기간은 2022. 5. 18.~2023. 5. 17.까지로 이 기간에 진단서 없이 사용 가능한 질병휴가는 6일로 제한된다.

그러나 [표 4]는 [표 4]와 같이 위 산정기간 질병휴가를 총 9일에 걸쳐 사용하였으며 이 중 진단서가 제출된 질병휴가는 1일로, 규정에서 보장하는 진단서 없는 질병휴가 기준인 6일보다 2일 초과하여 사용하였다.

[표 4] 질병휴가 사용 내역

일 자	근태내역	진단서 여부	일 자	근태내역	진단서 여부
'23. 2. 21.	질병휴가	없음	'23. 3. 24.	질병휴가	없음
'23. 2. 23.	질병휴가	없음	'23. 3. 31.	질병휴가	없음
'23. 2. 24.	질병휴가	없음	'23. 4. 7.	질병휴가	없음
'23. 3. 15.	질병휴가	없음	'23. 5. 8.	질병휴가	제출함
'23. 3. 22.	질병휴가	없음	-		

※ 대상자 질병휴가 신청용 공문서 및 문답서 재구성

따라서 적절한 증빙없이 질병휴가를 인정 기준보다 많게 사용함으로써 복무규정을 위반하였다.

3) 충남 태안의 경우는 의원급까지 적용

④ 직원 복무관리에 대한 관리감독 소홀

「직제 및 직무권한 규정」에 따른 ‘본사 직무권한표(Excel 자료)’에 따르면 ‘복무규율 관리 세부업무’의 직무권한을 실(부)장으로 정하고 있으며, 「취업규칙」 제4조(용어의 정의)에 따르면 ‘상사’를 ‘직제 기타 직무조정상 직접 또는 간접적으로 지휘·명령할 권한과 책임을 가진 자’로 정하고 있다.

이번 조사 대상자인 ■■■의 복무관리에 관한 인사 권한자는 부서장임이 명확하고 이러한 권한은 위 직무권한 규정에 따라 사장으로부터 인사권한에 대한 위임 행정으로 판단함이 타당하다.

또한, ■■■ 복무에 관하여 직·간접 관리자로는 ■■■의 담당 차장인 ■■■과 ■■■로, [표 1]의 관리기간 동안 ■■■이 카카오톡 모바일 어플리케이션을 활용하여 문자 등의 형태로 근태를 보고받고 실질적 승인 사실이 있는 당사자들로 「취업규칙」에 따른 관리 책임자에 해당한다.

위 ■■■의 인사관리 등에 관한 관리 책임이 있는 당사자 3명은 ■■■의 휴가 등 근태 조정 보고가 성실히 이행되도록 관리적 주의의무를 했어야 함에도 이를 소홀하여 장기간 복무 위반 행위가 지속되는 등 책무를 다하지 못하였다.

이에 부서장 ■■■ 실장은 ■■■으로부터 2023. 3월 ■■■의 복무 부적절 사실에 대해 보고받고 같은 해 4월 ■■■에게 강력하게 주의 조치를 취하였고 이후 개선되었을 것으로 알았다고 답변하였고, ■■■도 ■■■에게 복무관리를 철저히 하도록 주의를 주었다고 답변하였으며, 위 관리자들이 ■■■에게 주의 조치 하였다고 주장한 사실은 ■■■의 문답과도 일치하였다.

한편, ■■■의 경우 ■■■을 관리하던 기간 ■■■이 지연출근을 통보하였으나 당시에는 부서 내 다른 차장에게 근태 신청을 하는 경우⁴⁾가 있어 면밀히

4) ■■■은 문답 진술에서 부서 내 다수의 차장에게 상황에 따라 임의 근태조정 신청을 한 바 있다고 진술함

살피지 못하였다고 답변하였다.

따라서 부서장 등 3명은 직원 복무관리와 관련하여 관리적 책무를 소홀한 사실이 있다.

관계부서 의견 및 검토 결과

□□□ ○○○○○은 복무위반 사실에 대해 인정한다면서 2017년부터 현재까지 재무예산 관리업무를 맡아 책임있는 예산관리로 그 공을 인정받아 ‘2022년도 재무개선 유공’ 등 2건의 사장상을 수여한 바 있으며, 다만, 복무관리에 관해서는 재무개선 업무 특성 상 스트레스 누적 등에 따른 신체·정신적 회복이 필요함을 스스로 느꼈다고 소명하였다.

그럼에도 불구하고 부적절한 근태관리로 촉발된 이번 조사 결과에 대해 복무규정을 위반한 행위에 따른 급여 환수, 휴가 상계조치 등에 대해 동의한다고 답변하였다.

또한, □□□의 복무규정 위반행위에 대해 관리자 3명은 엄중히 근태를 지적하는 등 주의 조치를 다하지 못한 측면도 있다면서 향후 직원 복무관리에 문제가 없도록 관리자로서 의무 이행을 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

인재경영처장은 ① 복무규정을 미준수하여 취업규칙을 위반한 관련자를 ‘징계’ 조치 하시기 바랍니다. (징계)

② 또한, 직원 복무관리를 소홀한 관리자 3명에 대해 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (신분주의)

③ 취업규칙에 따라 대상자가 실제 근무하지 않은 시간에 대해 [별표 1]의 지장

금액을 ‘회수’ 조치하시기 바랍니다. (시정 회수)

[관련자]

순 번	신청자(사번)	현 소속	① ,② 신분상 조치	③ 재정상 회수
1	 (*****)	 	징계(감봉 3월)	5,454,241
2	 (*****)	  (***)	경고	해당없음
3	 (*****)	 	경고	해당없음
4	 (*****)		경고	해당없음

[별표 1] 근무 미실시 내역 및 지장 급여 내역서

구 분	대상연도	지장시간(시간)	지장급여(원)	비 고
결 근	2023	67	1,722,862	9일
결근에 따른 상여금 소급액	2023	-	186,222	
근무시간 미달	2021	28.9	699,149	
	2022	41.4	1,038,362	
	2023	52.6	1,386,878	
불인정 질병휴가	2023	16	420,768	2일
소 계		205.9	5,454,241	